

各管区警察局広域調整(総務監察・広域調整)部長

警視庁生活安全部長 殿

警視庁組織犯罪対策部長

各道府県警察本部長

(参考送付先)

警察大学校生活安全、組織犯罪対策教養部長

各管区警察学校長

原議保存期間3年
(平成22年12月31日まで)

警察庁丁生環発第281号、丁薬銃発第471号

平成19年12月12日

警察庁生活安全局生活環境課長

警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課長

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律について
みだしの法律の施行については、「銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律の施行について」(平成19年11月30日付け警察庁丙生環発第34号、丙薬銃発第48号)により通達されたところであるが、その内容については、当該通達によるほか、別添のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律の内容

第1 銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正関係

- 1 組織的なけん銃等の発射又は所持の加重処罰（銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律（平成19年法律第120号。以下「改正法」という。）による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法（以下「法」という。）第31条第2項及び第3項並びに第31条の3第3項及び第4項関係）

(1) 趣旨

けん銃等の発射は、人の死亡等の重大な結果を容易に引き起こしかねないものであり、暴力団の対立抗争の際などに組織的に行われ、又は暴力団が各種資金や利権をもたらす不正権益を維持・獲得するために敢行されることが多い。そこで、このようなけん銃発射行為の高度の違法性・反社会性にかんがみ、けん銃等発射罪及びその準備行為である場合が多い同所持罪について、組織性又は不正権益目的を要件とする加重処罰類型を設け、法定刑として、現行のけん銃等発射罪や同所持罪よりも重い懲役刑を定めるとともに、高額の罰金刑を選択的に併科することができることとして、これらの犯罪の抑止を図ることとした。

(2) 組織的発射・所持罪（法第31条第2項及び第31条の3第3項関係）

ア 内容

けん銃等の発射に係る違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者を加重処罰（組織的けん銃等発射罪、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3,000万円以下の罰金）することとした（法第31条第2項）。

同様に、けん銃等の所持に係る違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときも、当該違反行為をした者を加重処罰（単純所持の場合（組織的けん銃等所持罪）にあっては1年以上15年以下の懲役又は1年以上15年以下の懲役及び500万円以下の罰金、複数所持の場合（組織的けん銃等複数所持罪）にあっては1年以上の有期懲役又は1年以上の有期懲役及び700万円以下の罰金、加重所持の場合（組織的けん銃等加重所持罪）にあっては5年以上の有期懲役又は5年以上の有期懲役及び3,000万円以下の罰金）することとした（法第31条の3第3項）。

イ 「団体」の意義

「団体」とは、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反覆して行われるもの」をいい、典型的には、一定の組織性を有する暴力団等がこれに該当する。

「共同の目的を有する多数人の継続的結合体」とは、共同の目的をもって2人以上の者が結合している集団であつて、その構成員の一部の変更が当該集団の同一性に影響を及ぼさないだけの継続性を有するもの、すなわち、構成員又はその単なる集合体とは別個の独立した社会的存在としての実体を有するものをいう。

ウ 「団体の活動」の意義

「団体の活動」とは、「団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するもの」をいい、組織的発射・所持罪の構成要件要素としての団体の意思決定は、当該犯罪行為、すなわち、けん銃等の不法な発射又は所持自体をその内容とすることを要する。

エ 「組織」の意義

「組織」とは、「指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体」をいう。また、「当該違反行為を実行するための組織」とは、当該違反行為を実行することが構成員の結合関係の基礎となっている組織をいい、いわば犯罪実行部隊のようなものを指す。

オ 適用事例

組織的発射・所持罪の適用があり得る事例としては、以下のようなものが考えられる。

- ・ 暴力団組長の命令により、暴力団幹部ら数名による実行部隊が、対立する暴力団の組事務所向けてけん銃を発射した場合（組織的けん銃等発射罪）
- ・ 暴力団組長から権限を付与された若頭の指揮により、組員数名がけん銃及びその適合実包を隠匿した場合（組織的けん銃等加重所持罪）

(3) 不正権益目的発射・所持罪（法第31条第3項及び第31条の3第4項関係）

ア 内容

けん銃等の発射又は所持に係る違反行為が、団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われたときは、当該違反行為を行った者を加重処罰することとした。

法定刑は、違反行為の類型（発射、所持、複数所持、加重所持）に応じ、上記(2)の組織的発射・所持罪の法定刑と同様である（法第31条第3項及び法第31条の3第4項）。

イ 「不正権益」の意義

「不正権益」とは、「団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきもの」をいい、典型的には、暴力団がその縄張として設定した一定の地域内において、威力を背景として、当該暴力団又はその構成員が飲食店等からのみかじめ料の獲得という不正な行為により継続的に利益を得ている場合における当該縄張がこれに該当する。

「団体の威力」とは、人の意思を制圧するような勢力であつて、団体の力を背景とするものをいい、「団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力」とは、このような勢力に基づいて、一定範囲の地域又は分野において、人の意思や行動を左右することができる優越的な影響力をいう。

「不正な行為」とは、実質的に法秩序に反すると認められる行為をいい、犯罪はその典型であるが、それに限られるものではない。例えば、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第9条に定める暴力的要求行為や利息制限法（昭和29年法律第100号）に違反する

高金利の取立行為は、犯罪とはいえないが、「不正な行為」に該当する。

ウ 適用事例

不正権益目的発射・所持罪の適用があり得る事例としては、以下のよう
なものが考えられる。

- ・ 暴力団組員によるみかじめ料の要求を飲食店が拒否したことから、こ
れを翻意させてみかじめ料徴収に係る当該暴力団の不正権益を維持する
目的で、当該組員が飲食店に向けてけん銃を発射した場合（不正権益目
的けん銃等発射罪）
- ・ 暴力団甲組の組員が、甲組と同じ地域を活動拠点とする暴力団乙組に
よる甲組と対立関係にある暴力団丙会への加入の動きを察知し、甲組の
不正権益を維持する目的で、乙組の丙会への加入を阻止するために乙組
の幹部に向けてけん銃を発射した場合（不正権益目的けん銃等発射罪）
- ・ 暴力団組員が、その縄張内で人の依頼により当該暴力団の威力を示し
て粗野又は乱暴な言動により債権取立を行っていたところ、債務者が支
払を拒んだことから、当該債権取立に係る当該暴力団の不正権益を維持
する目的で、当該組員がけん銃を示して支払を求めた場合（不正権益目
的けん銃等所持罪）

(4) 罪数関係

けん銃等の発射に係る違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実
行するための組織により行われたものであって、同時に、団体に不正権益を
得させる等の目的で行われたものであるときは、組織的けん銃等発射罪及び
不正権益目的けん銃等発射罪の両罪が成立し、両罪は観念的競合の関係に立
つものと解される。けん銃等の所持についても同様である。

(5) 組織的犯罪処罰法との関係

法における組織性又は不正権益目的を要件とする加重処罰の枠組みは、組
織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成11年法律第136号。
以下「組織的犯罪処罰法」という。）第3条の加重処罰の枠組みと基本的に
同様であるので、法の関係規定の解釈及び運用に当たっては、組織的犯罪処
罰法第3条等の解釈、適用事例等も参考とされたい。

2 複数のけん銃等の所持の加重処罰（法第31条の3第1項後段、第3項第2号 及び第4項関係）

(1) 趣旨

複数のけん銃等をまとめて所持する行為は、ひとたび対立抗争が発生した
場合には、当該けん銃等が組織的に複数の人間により使用されることにより、
長期的・連続的な発砲事件につながるおそれが強く、また、国民の生命、身
体等に被害を及ぼす可能性も高まるなど、非常に高い社会的危険性を有して
いる。このため、複数のけん銃等を所持する場合について、1丁のけん銃等
を所持する場合よりも重い刑を科すことにより、これに対する抑止力を高め
ることとした。

(2) 内容

けん銃等を不法に所持した場合において、当該けん銃等の数が2以上であ
るときは、当該不法所持をした者を加重処罰（けん銃等複数所持罪、1年以
上15年以下の懲役）することとした（法第31条の3第1項後段）。

また、この違反行為が組織的に又は不正権益目的で行われたときは、当該違反行為をした者を更に加重処罰（組織的けん銃等複数所持罪及び不正権益目的けん銃等複数所持罪、1年以上の有期懲役又は1年以上の有期懲役及び700万円以下の罰金）することとした（同条第3項第2号及び第4項）。

(3) 罪数関係

ア 別々に保管した場合

2丁のけん銃等を1丁ずつ別の場所に保管する場合において、特に区別して別の場所に保管し、あるいは、1丁を自ら保管し、別の1丁を他人に寄託して保管しているようなときは、原則としてそれぞれの所持について単純所持罪が成立し、両罪は併合罪の関係になる場合が多いと解されるが、所持の開始時期、期間、場所その他所持の態様に照らし、社会通念上1個の所持と認めるのが相当である場合には、複数所持罪が成立することもあり得る。

イ 加重所持罪との関係

複数のけん銃等を当該けん銃等に適合する実包等と共に携帯し、運搬し、又は保管した場合には、けん銃等加重所持罪（同条第2項）のみが成立し、けん銃等複数所持罪は成立しない。

ウ 複数所持罪と他の所持罪との関係

一括して所持する複数のけん銃等について、適合実包の有無や所持の目的がけん銃等ごとに異なる場合は、適合実包等の有無及び所持の目的に応じて各類型の所持罪が成立し、そのうち最も重い刑により処断されることになる。

例えば、けん銃3丁とそのうち1丁に適合する実包を所持した場合には、適合実包を伴う1丁についてのけん銃等加重所持罪とその他の2丁についてのけん銃等複数所持罪が成立し、最も重いけん銃等加重所持罪の刑により処断される。

また、けん銃4丁とそのうち2丁に適合する実包を所持し、さらに、適合実包を伴わない2丁のうち1丁の所持が組織的加重に係る場合には、適合実包を伴う2丁についてのけん銃等加重所持罪、組織的加重に係る1丁についての組織的けん銃等所持罪及び残る1丁についてのけん銃等単純所持罪が成立し、最も重いけん銃等加重所持罪の刑により処断される。

3 けん銃等又はけん銃実包の営利目的輸入等に関する罰則強化（法第31条の2第2項、第31条の4第2項、第31条の7第1項及び第2項、第31条の8、第31条の9第1項及び第2項並びに第31条の15関係）

(1) 趣旨

けん銃等の発射や所持の原因となるけん銃等及びけん銃実包の不法な輸入や国内での流通が依然として行われており、その中には、暴力団が資金獲得活動の一環として行っているものもあると考えられる。そこで、このような資金獲得活動の一環として行われるけん銃等の輸入等の行為について、経済的に引き合わないことを更に強く感得させることにより、その抑止を徹底するため、罰金額の上限を引き上げることとした。

(2) 内容

ア けん銃等営利目的輸入罪等

法定刑のうち罰金刑の上限を、けん銃等営利目的輸入罪については1,000万円から3,000万円に（法第31条の2第2項）、同譲渡罪及び同譲受罪については500万円から1,000万円に、それぞれ引き上げた（法第31条の4第2項）。

また、けん銃等譲渡等周旋罪について、100万円以下の罰金を併科することができることとした（法第31条の15）。

イ けん銃実包輸入罪等

法定刑のうち罰金刑の上限を、けん銃実包輸入罪については200万円から300万円に、同営利目的輸入罪については300万円から500万円に（法第31条の7第1項及び第2項）、けん銃実包所持罪については100万円から200万円に（法第31条の8）、けん銃実包譲渡・譲受罪については100万円から200万円に、同営利目的譲渡・譲受罪については200万円から300万円に（法第31条の9第1項及び第2項）、それぞれ引き上げた。

4 両罰規定の整備（法第37条関係）

(1) 趣旨

けん銃等の不法な発射及び所持の抑止を図る観点から、従来は両罰規定の対象とされていなかったけん銃等発射罪等を両罰規定の対象とするとともに、一律であったけん銃等の不法所持に係る両罰罰金の上限額をその違反態様の軽重に応じた金額とした。

(2) 内容

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、けん銃等単純発射罪に当たる行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、1,000万円以下の罰金刑を科することとし、同様に、けん銃等単純輸入罪（未遂を含む。）の場合には1,000万円以下の罰金刑を（法第37条第2項第1号）、けん銃等単純譲渡・譲受罪（未遂を含む。）の場合には300万円以下の罰金刑を（同項第2号）、けん銃等譲渡等周旋罪の場合には100万円以下の罰金刑を（同条第1項）、それぞれ業務主たる法人又は人に科することとした。

また、従来は、けん銃等の不法所持に係る両罰罰金の上限額は、単純所持であるか加重所持であるかを問わず一律に200万円であったが、今回の改正により、単純所持の場合には300万円、複数所持の場合には500万円、加重所持の場合には1,000万円とした（同条第2項各号）。

(3) 組織的・不正権益目的発射罪及び同所持罪に係る業務主処罰

今回の改正により新設された組織的・不正権益目的けん銃等発射罪及び同所持罪（法第31条第2項・第3項及び第31条の3第3項・第4項）については、主に暴力団等の犯罪組織の構成員により敢行されることが想定されており、一般の企業活動、経済活動等の過程における違法行為について業務主の責任を問う必要から設けられている両罰規定により暴力団の首領に刑事責任を問うことが可能であるか疑問な点があるとされること等から、今回の改正においては、両罰規定の対象とされていない。しかし、基本類型である単純発射罪又は単純所持罪には上記(2)のとおり両罰規定が設けられており、行為者の発射行為又は所持行為が組織的・不正権益目的発射罪又は同所持罪に当たる場合も、その適用が排除されるわけではないから、当該事犯が法人又は

人の従業者により、その業務に関して行われたと認められる場合には、業務主たる法人又は人に対して両罰責任を問うことは可能である。

5 許可銃砲の発射制限違反に対する罰則強化

(1) 趣旨

許可銃砲の発射制限違反事犯は、毎年相当数発生しており、その中には、人や人家に向けて発射するなど国民の生命や身体を害する危険性が高いものも含まれている。このため、違反行為に対する罰則を強化することにより、この種事犯に対する抑止力を高めることとした。

(2) 内容

許可銃砲の発射制限違反の法定刑は、従来は、銃砲の種別にかかわらず一律（2年以下の懲役又は30万円以下の罰金）であったが、今回の改正により、けん銃等及び獵銃については5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に（法第31条の11第1項第4号）、けん銃等及び獵銃を除く銃砲（空気銃等）については3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に（法第31条の16第1項第5号）、それぞれ引き上げた。

6 刃物の携帯禁止違反に対する罰則強化

(1) 趣旨

刃物を凶器とする殺人、強盗等の凶悪事件の多発及びここ数年における刃物携帯禁止違反事犯の増加傾向にかんがみ、違反行為に対する罰則を強化することにより、刃物の不法な携帯の一層の抑止を図ることとした。

(2) 内容

刃物の携帯禁止違反に対する罰則を1年以下の懲役又は30万円以下の罰金から2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に引き上げた（法第31条の18第3号）。

第2 武器等製造法の一部改正関係

1 銃砲の営利目的無許可製造罪の罰則強化（改正法による改正後の武器等製造法（以下「武等法」という。）第31条第2項関係）

我が国に存在しないけん銃等を存在する状態にするという点で、けん銃等の輸入と同じ性質を有するけん銃等の無許可製造に対する抑止力を高めるため、銃砲の営利目的無許可製造罪の法定刑のうち罰金刑の上限を500万円から3,000万円に引き上げた。

2 銃砲弾の無許可製造罪の新設（武等法第31条の2関係）

銃砲弾の無許可製造罪は、従来は銃砲以外の武器の無許可製造罪として3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとされていたが（改正前の武器等製造法第31条の2第1号）、我が国に存在しないけん銃実包を存在する状態にするという点で、けん銃実包の輸入と同じ性質を有する銃砲弾の無許可製造を強く抑止する必要があることから、銃砲以外の武器の無許可製造罪のうち銃砲弾に係る部分を抜き出して重罰化することとして、銃砲弾の無許可製造罪については7年以下の懲役又は300万円以下の罰金に、銃砲弾の営利目的無許可製造罪については10年以下の懲役又は10年以下の懲役及び500万円以下の罰金にそれぞれ処することとするともに、これらの未遂罪を罰することとした。

なお、「銃砲弾」とは、銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含む（武等法第2条第1項第2号）ものであって、銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3第1項の「けん銃実包」よりも広い概念である。

3 両罰規定の整備（武等法第35条関係）

銃砲の無許可製造の一層の抑止を図るため、従来は、両罰規定の対象とされていなかった銃砲の（非営利）無許可製造罪及びその未遂罪（武等法第31条第1項及び第3項）を新たに両罰規定の対象として、1,000万円以下の罰金に処することとした（武等法第35条第1号）。また、従来は、銃砲以外の武器の無許可製造罪の一部として規定されていた銃砲弾の無許可製造罪を両罰規定の対象犯罪として明記した（武等法第35条第2号）。

第3 附則関係

1 施行期日（附則第1条関係）

改正法は、公布の日から起算して1月を経過した日（平成19年12月30日）から施行される。ただし、附則第3条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法の一部を改正する法律（現在、衆議院において継続審議中。以下「条約刑法」という。）の施行の日から施行される。

2 組織的犯罪処罰法の一部改正等

現行の武器等製造法の銃砲以外の武器の無許可製造罪は、組織的犯罪処罰法に規定する犯罪収益の前提犯罪とされているが（組織的犯罪処罰法別表第29号）、今回の改正により、銃砲弾の無許可製造罪（武等法第31条の2）と銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造罪（武等法第31条の3第1号）の二つに分けて規定されることとなったことから、両者を引き続き犯罪収益の前提犯罪とするため、改正法の施行期日から条約刑法の施行期日の前日までの間における同表第29号の規定の適用について必要な読替えを定める（附則第2条）とともに、条約刑法の施行期日以後において同号の内容を引き継ぐこととなる条約刑法による改正後の組織的犯罪処罰法別表第二第17号に銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造罪を規定することとした（附則第3条。なお、銃砲弾の無許可製造罪については、犯罪収益の前提犯罪を規定する（条約刑法による改正後の）組織的犯罪処罰法第2条第2項第1号ロ（死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪）に該当するため、別表第二には規定されない。）。

3 通信傍受法の一部改正

現行の武器等製造法の銃砲以外の武器の無許可製造罪は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律による通信傍受の対象犯罪でもある（同法別表第5号）ことから、上記2と同様の趣旨により、同号に銃砲弾の無許可製造罪と銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造罪を規定することとした。

第4 その他

今回の改正による罰則等の変更点を別紙のとおり整理したので、執務の参考とされたい。

銃砲刀剣類所持等取締法上の罰則

下線部は今回の改正部分

	罪 名	法 定 刑	両罰 (改正後)
けん銃 本体関係	けん銃等の発射	無期又は3年以上の懲役	○
	<u>同組織的・不正権益目的</u>	無期又は5年以上の懲役、3,000万円以下の罰金併科◇	×
	けん銃等の輸入	3年以上の有期徒刑	○
	<u>同営利目的</u>	無期又は5年以上の懲役、1,000万(→3,000万)円以下の罰金併科◇	○
	けん銃等の所持	1年以上10年以下の懲役	○
	<u>同組織的・不正権益目的</u>	1年以上15年以下の懲役、500万円以下の罰金併科◇	×
	<u>複数所持</u>	1年以上15年以下の懲役	○
	<u>同組織的・不正権益目的</u>	1年以上の有期徒刑、700万円以下の罰金併科◇	×
	加重所持	3年以上の有期徒刑	○
	<u>同組織的・不正権益目的</u>	5年以上の有期徒刑、3,000万円以下の罰金併科◇	×
	けん銃等の譲渡し等	1年以上10年以下の懲役	○
	<u>同営利目的</u>	3年以上の有期徒刑、500万(→1,000万)円以下の罰金併科◇	○
	けん銃等の輸入予備	5年以下の懲役又は100万円以下の罰金※	○
	輸入資金提供等	5年以下の懲役又は100万円以下の罰金※	○
	けん銃等の譲渡し等の周旋	3年以下の懲役(→3年以下の懲役、100万円以下の罰金併科)◇	○
けん銃 実包関係	けん銃実包の輸入	7年以下の懲役又は200万(→300万)円以下の罰金	○
	<u>同営利目的</u>	10年以下の懲役、300万(→500万)円以下の罰金併科◇	○
	けん銃実包の所持	5年以下の懲役又は100万(→200万)円以下の罰金※	○
	けん銃実包の譲渡し等	5年以下の懲役又は100万(→200万)円以下の罰金	○
	<u>同営利目的</u>	7年以下の懲役、200万(→300万)円以下の罰金併科◇	○
	けん銃実包の譲渡し等の周旋	2年以下の懲役又は30万円以下の罰金※	○
銃砲・ 刃物関係	けん銃等・猟銃の発射制限違反	2(→5)年以下の懲役又は30万(→100万)円以下の罰金※	×
	その他の銃砲の発射制限違反	2(→3)年以下の懲役又は30万(→50万)円以下の罰金※	×
	刃物の携帯禁止違反	1(→2)年以下の懲役又は30万円以下の罰金※	×

武器等製造法上の罰則

罪 名	法 定 刑	両罰 (改正後)
銃砲の製造	3年以上の有期徒刑	○
<u>同営利目的</u>	無期又は5年以上の懲役、500万(→3,000万)円以下の罰金併科◇	○
銃砲弾の製造	3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は併科 (→7年以下の懲役又は300万円以下の罰金)	○
<u>同営利目的</u>	10年以下の懲役、500万円以下の罰金併科◇	○

◇印は、懲役のみ又は懲役及び罰金の併科（選択的併科）

※印は、情状により懲役及び罰金を併科することができる